

1534258-40.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Bruno Silva Vale (maior de 21 anos), qualificado na fl.15, e Daniel Lopes Vale (maior de 21 anos), qualificado na fl.16, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, receberam e ocultaram, em proveito comum, no exercício de atividade comercial irregular e clandestina em residência, um "grip" de aço; quatro caixas contendo vinte biqueiras ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1534258-40.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1534258-40.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL LOPES VALE e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de BRUNO SILVA VALE como incurso nas sanções impostas no art. 180, §1º e §2º, do CP; e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP, e, DANIEL LOPES VALE como incurso nas sanções impostas no art. 180, §1º e §2º, do CP; art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP.

Narra a denúncia que, em data e horários incertos, entre as 02h20min de 18 de setembro de 2022 e antes das 06:00 horas de 28 de setembro de 2022, na Rua Manuel de Aguiar Mendonça, 12, Itaim Paulista, São Paulo/SP, Bruno Silva Vale (maior de 21 anos), qualificado na fl.15, e Daniel Lopes Vale (maior de 21 anos), qualificado na fl.16, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, receberam e ocultaram, em proveito comum, no exercício de atividade comercial irregular e clandestina em residência, um "grip" de aço; quatro caixas contendo vinte biqueiras descartáveis para tatuagem cada; três frascos de tinta de impressora para decalque de tatuagem; oitenta pinças para "piercing"; dez fontes de alimentação de energia de máquinas para tatuagem; dezoito máquinas para tatuagem, de marcas variadas; oitenta caixas de cartuchos para tatuagem; quatrocentos e vinte tubos de tinta para tatuagem, material avaliado no total de R\$ 22.000,00, além de um aparelho de telefonia celular, marca Apple, modelo Iphone, avaliado em R\$ 700,00; e um aparelho de telefonia celular, marca Motorola, avaliado em R\$ 500,00, pertencentes à sociedade empresária Art Fusion Comércio e Produtos de Tatuagem,

representada por Thiago Daniel Gomes Ferreira.

Consta, também, que no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 06:00 horas, na Rua Manuel de Aguiar Mendonça, 12, Itaim Paulista, São Paulo/SP, Daniel Lopes Vale (maior de 21 anos), qualificado na fl.16, possuía e mantinha sob guarda munição de uso permitido, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 06:00 horas, na Rua Manuel de Aguiar Mendonça, 12, Itaim Paulista, São Paulo/SP, Bruno Silva Vale (maior de 21 anos), qualificado na fl.15, e Daniel Lopes Vale (maior de 21 anos), qualificado na fl.16, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, ocultavam a origem de R\$ 20.000,00 provenientes diretamente de infração penal.

Pois bem.

Segundo o apurado, no dia 18 de setembro de 2022, por volta das 02h20min, na Avenida Renata, nº 140, Vila Formosa, nesta Capital/SP, sede da sociedade empresária Art Fusion Comércio e Produtos de Tatuagem, foram subtraídos os equipamentos de tatuagem e de piercing supracitados, bem como dois telefones celulares (cf. Boletim de Ocorrência G09875/2022 - 58º Distrito Policial - fls.108/115).

Em data incerta, após o furto, Daniel Lopes Vale e Bruno Silva Vale (pai e filho) receberam aqueles objetos subtraídos, pertencentes à sociedade empresária Art Fusion Comércio e Produtos de Tatuagem, e os ocultaram no interior da residência deles, situada na Rua Manuel de Aguiar Mendonça, 12, Itaim Paulista, nesta Capital/SP, como o objetivo de revendê-los no exercício da atividade comercial clandestina que ali realizavam.

Daniel Lopes Vale também possuía e mantinha sob guarda, no mesmo imóvel, no quarto dele, duas munições do calibre .38S&L, de uso permitido, mas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Daniel Lopes Vale e Bruno Silva Vale também ocultavam, no interior daquela mesma residência, a origem de R\$ 20.000,00 provenientes da receptação qualificada por eles diretamente realizada, no exercício daquela atividade comercial clandestina. Ocorre que, em razão da ocorrência de outro furto havido em empresa diversa, foi solicitado, deferido e expedido mandado de busca na residência dos indiciados (autos nº 1532858- 88.2022.8.26.0050).

Em cumprimento à referida ordem, os policiais civis encontraram parte do produto do furto havido na Art Fusion Comercio e Produtos de Tatuagem, ali ocultado pelos indiciados, além de dois cartuchos íntegros, do calibre .38 SPL, no quarto de Daniel Lopes Vale.

Também no quarto de Daniel Lopes Vale os investigadores de Polícia encontraram, dentro de uma sacola plástica, os R\$ 20.000,00 que eram ocultados pelos indiciados, provenientes da atividade comercial clandestina que eles realizavam.

Daniel Lopes Vale e Bruno Silva Vale foram presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial, onde optaram pelo silêncio (fls.15/16).

Com efeito, em confirmação às notícias recebidas pela Polícia Civil, os indiciados foram flagrados ocultando os produtos de furtos perpetrados contra empresas diversas, sem nenhuma justificativa idônea, em pleno exercício de comércio clandestino, demonstração segura de que sabiam que tanto os objetos quanto o dinheiro apreendido eram mesmo oriundos de crimes patrimoniais.

Conversão da prisão em flagrante do réu Bruno em prisão preventiva e concessão de liberdade provisória ao réu Daniel (fls. 52/56).

Em 07/10/2022, foi recebida a denúncia (fls.105/106).

Aditamento à denúncia (fls.119/122). Recebido o aditamento (fls.128).

Réu Daniel citado (fls.138). Defesa prévia (fls.143/144).

Manutenção da denúncia em face do réu Daniel (fls.159)

Réu Bruno citado (fls.158). Defesa Prévia (fls.162).

Manutenção da denúncia em face do réu Bruno (fls.168).

Laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 179/182).

Laudo pericial dos cartuchos (fls. 183/184).

Laudo pericial da caixa de som (fls. 185/187).

Laudo pericial da máquina eletrônica portátil (fls. 188/191).

Laudo pericial do tablet (fls. 192/195).

Laudo pericial da balança (fls. 196/198).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.2/9), nos autos de exibição e apreensão (fls.10/12; 18/19), no laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 179/182), no laudo pericial dos cartuchos (fls. 183/184), no laudo pericial da caixa de som (fls. 185/187), no laudo pericial da máquina eletrônica portátil (fls. 188/191), no laudo pericial do tablet (fls. 192/195), no laudo pericial da balança (fls. 196/198), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O representante da vítima do crime antecedente, Thiago Daniel, em juízo, disse que, no dia 18 de setembro, do presente ano, houve um furto na sua empresa (de tatuagens). Informou que: houve subtração de diversos bens (maquininhas, agulhas, tintas, - avaliados em torno de R\$ 22.000,00, além de 2 celulares); foram aproximadamente 10 pessoas (viu pelas câmeras de segurança). Recuperou a maior parte dos bens.

O policial, Gabriel Lemos, em juízo, disse que deu apoio no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. No local dos fatos, no quarto do réu Bruno, encontraram (ele e seu parceiro) diversos equipamentos de tatuagens, oriundos do furto anterior. Bruno confessou que participou do referido furto e que venderiam os bens. Em relação ao réu Daniel, houve apreensão de duas munições consigo. Afirmou que: houve apreensão de R\$ 20 mil reais, em espécie; embora os réus tenham dito que o valor era proveniente da venda de um veículo, não houve apresentação de documentação que comprovasse a alegação.

O policial, Bruno Santana, em juízo, disse se recordar apenas de que, no local dos fatos, cumprindo mandado de busca e apreensão, encontraram R\$ 20 mil reais e apreenderam.

Observo que os depoimentos prestados pelo representante da vítima (do crime antecedente), bem como pelos policiais, são coerentes, lógicos entre si e não deixam espaço para dúvidas, inferindo-se, sob o contraditório, terem os réus concorrido para os crimes a eles imputados na denúncia.

O réu, Bruno Silva, no interrogatório, afirmou que era credor de dívida, proveniente de um terceiro que não quis declinar o nome. Informou que recebeu a mercadoria e celulares como parte do referido pagamento e que tinha total ciência de que era tudo sem nota fiscal. Confirmou que a polícia encontrou a mercadoria no seu quarto. Relatou que: seu irmão vendeu o carro (3 semanas antes); o carro deu problema no câmbio: deu o dinheiro para seu pai guardar (R\$ 30 mil). Disse, também, que a munição encontrada era de um vizinho (guarda-civil); estava armazenada num móvel dele (do vizinho); estaria de mudança, portanto, os móveis em trânsito, na casa deles (dos réus). Por fim, disse que a polícia apresentou somente R\$ 20 mil, na delegacia.

O réu, Daniel Lopes, no interrogatório, disse que a polícia foi até à sua casa, cumprir mandado. Relatou que: tinha R\$ 30 mil na sua casa, proveniente da venda do carro de seu filho; estava com o câmbio quebrado. Informou, também, que possuía duas munições calibre 38, de há muito; usaria para fazer chaveiro. Narrou que: ficou surpreso com os equipamentos encontrados (equipamentos de tatuagens) no armário do quarto de seu filho; que não fiscalizava o que ele armazenava ou não, lá. Disse que seu filho alegou que a mercadoria era como parte de pagamento de um rolo que fez num carro.

Está-se diante de autodefesas contraditórias, dissociadas da prova processual, bem como, dissonantes dos documentos apresentados (fls. 177/178).

Nesse sentido, observo que, tanto o recibo juntado aos autos, quanto o orçamento apresentado (sem referência ao câmbio), anotam datas posteriores da alegada transação (segundo o réu Bruno, 3 semanas antes). Harmônico com os policiais: no dia dos fatos, não houve comprovação documental da origem do dinheiro.

Aliás, atento ao valor anotado no referido recibo (fls. 177), observo que há divergência em R\$ 10 mil, do alegado pelos réus, e em R\$ 20 mil, do dinheiro, de fato, apreendido.

Quanto às munições apreendidas em desacordo com a disposição legal, o réu Bruno (filho do réu Daniel) afirmara serem de um suposto vizinho (guarda-civil), ao passo que, seu pai (o réu Daniel) disse que eram suas há muito tempo e que usaria para fazer um chaveiro.

Por fim, embora o réu Daniel tenha negado, sem lastro probatório, saber a respeito das mercadorias (da vítima), o réu Bruno confessou que as recebera e as mantinha em posse, sabendo de sua origem ilícita (“..sabia que eram sem nota fiscal”).

Pois bem.

Assim, comprovado, ambos os réus tinham em depósito diversas mercadorias da vítima (do crime antecedente), sabidamente de origem ilícita, no exercício de atividade comercial clandestina, confirmado pelo réu Bruno ao policial Gabriel, que venderiam os bens receptados (art. 180, §1º e §2º, CP).

Na mesma esteira probatória, ambos os réus ocultaram a origem do dinheiro apreendido (R\$ 20 mil – fls. 11), proveniente de infração penal (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998), porquanto comprovado o comércio clandestino dos bens receptados (confirmado pelo réu Bruno).

Por fim, comprovado que o réu Daniel possuía e mantinha sob a sua guarda, duas munições em desacordo com determinação legal, caracterizando o contido no art. 12, da Lei 10.826/03.

Diante do quadro probatório acima transcrito, de rigor a condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, CP) possui pena inicial de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O crime de ocultação de bens (art. 1º, caput, Lei 9.613/98) possui pena inicial de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido/munição (art. 12, Lei 10.826/03) possui pena inicial de 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, motivo pelo qual, fixo a pena-base de ambos, para todos os crimes, no mínimo legal.

Na segunda fase, em relação ao réu Bruno, mirando a folha de antecedentes e respectiva certidão, verifico a agravante da reincidência específica (1500325-76.2022.8.26.0535 – fls.32/33 e 1504864-26.2018.8.26.0309 – fls.33), motivo pelo qual agravo suas penas (ocultação de bens e receptação qualificada), em 1/6: 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, para cada.

Ainda nessa fase, em relação ao réu Daniel, ausentes agravantes ou atenuantes, mantidas suas penas intermediárias no mínimo legal.

Ausentes aumentos ou diminuições, torno definitivas as seguintes penas:

Réu Bruno: receptação qualificada – 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa; ocultação de bens – 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Réu Daniel: receptação qualificada – 3 anos de reclusão e 10 dias-multa; ocultação de bens – 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, e; posse irregular de arma de fogo de uso permitido/munições – 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

No mais, considerando o disposto no art. 69, CP, observo que os réus praticaram crimes distintos, oriundos de respectivas ações autônomas, constituindo, assim, concurso material.

De rigor, a soma das penas:

Réu Bruno: 7 anos de reclusão e 22 dias-multa.

Réu Daniel: 6 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 30 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como o perfil do réu Bruno, demonstrando ser pessoa voltada às práticas criminosas, fixo o regime de reclusão fechado.

No mesmo diapasão, e considerando que a soltura do réu Bruno traria desassossego à sociedade, indefiro o direito de resposta em liberdade em eventual recurso.

Em relação ao réu Daniel, considerando o quantum de pena aplicado, bem como sua primariedade, fixo o regime semiaberto, tanto para a reclusão, quanto para detenção.

O réu Daniel respondeu ao feito em liberdade e assim deve permanecer, ante eventual recurso.

Por fim, ausentes os requisitos legais, incabível, para ambos os réus, a substituição contida no art. 44, CP.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno BRUNO SILVA VALE como incurso nas sanções impostas no art. 180, §1º e §2º, do CP; e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP, à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e a 22 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos; DANIEL LOPES VALE como incurso nas sanções impostas no art. 180, §1º e §2º, do CP; art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP, à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, 1 ano de detenção, em regime semiaberto, e a 30 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Determino a destruição das duas munições apreendidas, bem como decreto a perda do numerário. Providencie-se.

Remeta-se cópia da sentença conforme requerido pelo MP.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.